

MOHD RAHMAT BIN ABDUL HAMID
LWN.
SITI AMALINA AZIMAH BINTI AZHAR

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), Y.A Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), Y.A Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 19 Februari 2021 bersamaan 7 Rejab 1442H]

[Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0002-2021]

[Permohonan Semakan di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Pemohon : Pn. Aznor Suhaida Binti Dolah daripada Tetuan Nur Hafiz & Associates.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pihak Pemohon pada 6/1/2021 bagi menyemak prosiding kes interim hadhanah inter-parti yang dikendalikan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor melalui Permohonan No. : 10207-038-0793-2019.

[2] Pemohon memfailkan permohonan semakan ini adalah untuk mendapatkan suatu perintah –

- i. Pemohon diberikan kebenaran oleh Mahkamah Yang Mulia ini menurut seksyen 68(1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 bagi menjalankan kuasa penyemakan semula berhubung keputusan Perintah Interim Hadhanah bertarikh 8/12/2020 di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor melalui Permohonan No. : 10207-038-0899-2019;
- ii. Mahkamah meminda perintah tersebut serta meletakkan hak jagaan sementara anak yang bernama Noor Arissa Dayana Binti Mohd Rahmat (No. Mykid :120618-10-0238 bersama dua anak yang lain kepada Pemohon (bapa);
- iii. Mahkamah meminda perintah dengan memerintahkan Responden diberikan hak bersama dan bermalam dengan ketiga-tiga anak tersebut pada minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan mulai 6.00 petang hari Jumaat hingga 6.00 petang hari Ahad dengan memaklumkan terlebih dahulu kepada Pemohon;
- iv. Lain-lain relief yang difikirkan adil dan wajar bagi Mahkamah Yang Mulia ini.

[3] Permohonan semakan ini difailkan bersama-sama Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan bertarikh 6/1/2020. Alasan permohonan semakan Pemohon adalah sebagaimana berikut -

- a) YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila memerintahkan hak jagaan sementara bagi anak pertama tersebut

diberikan kepada Responden sedangkan *status quo* hak penjagaan anak pertama tersebut adalah pada Pemohon;

- b) YA Hakim telah khilaf apabila gagal meneliti fakta bahawa Pemohon adalah Penjaga bagi ketiga-tiga anak sejak selepas penceraian pada 22/10/2019. Responden hanya menjaga Anak Pertama tersebut dari 24/12/2019 hinggalah Jabatan Kebajikan Masyarakat masuk campur dan menyarankan Anak Pertama tersebut diberikan hak jagaan kepada Pemohon pada 12/7/2020. Untuk makluman, Responden telah mengambil anak tersebut pada 24/12/2019 dengan cara mengambil tersebut untuk tujuan lawatan dan bermalam. Anak Pertama tersebut tidak dipulangkan kepada Pemohon, tempat tinggal anak tersebut juga tidak menentu dan bertukar jagaan, di mana Anak Pertama tersebut telah di hantar ke Simpang Renggam Johor untuk dijaga oleh ibu Responden (Februari 2020 – Mei 2020) dan juga dihantar ke Sepang untuk dijaga oleh adik-beradik Responden (Mei 2020 – Jun 2020) serta di rumah bakal ibu suami baru di Puchong (Ogos 2020) dan hanya sedikit waktu berada di rumah Responden sendiri di Selangor;
- c) YA Hakim telah khilaf apabila gagal meneliti fakta bahawa semasa Anak Pertama dalam jagaan Responden, penjagaan dan kebajikan anak pertama tersebut telah terjejas kerana Anak Pertama telah dicutikan tanpa alasan munasabah bermula 6/1/2020 hingga 8/1/2020. Pada tarikh yang sama, Responden telah berjumpa dengan Pengetua Sekolah Agama dan dimaklumkan bahawa Responden telah menyerahkan surat bertarikh 8/1/2020, di mana anak tersebut dicutikan selama 16 hari bermla 8/1/2020

sehingga 23/1/2020 untuk mendapatkan rawatan di Unit Mekar, Bahagian Psikiatrik Kanak-Kanak, Hospital Selayang. Walaubagaimanapun, tiada pemakluman diberikan kepada pihak sekolah kebangsaan mengenai ketidakhadiran anak tersebut ke sekolah tersebut. Rujukan anak tersebut ke Unit Mekar, Bahagian Psikiatrik Kanak-Kanak, Hospital Selayang telah dilakukan oleh Responden tanpa pemakluman kepada Pemohon terlebih dahulu, di mana bekas isteri telah membawa Anak Pertama tersebut ke klinik swasta dengan alasan anak mengalami kemurungan pada 30/12/2019 selepas berada dalam jagaannya bermula 24/12/2019.

- d) YA Hakim khilaf dengan tidak mempertimbangkan bahawa telah berlaku pengabaian dari segi pelajaran terhadap anak pertama tersebut dengan memberikan hak jagaan kepada Responden, di mana banyak kerja sekolah memberikan hak jagaan kepada Responden di mana banyak kerja sekolah tidak siap oleh Anak Pertama tersebut sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) semasa Anak Pertama tersebut berada bersama Responden;
- e) YA Hakim telah khilaf apabila gagal meneliti fakta bahawa semasa ketiga-tiga anak tersebut berada dalam jagaan Pemohon sejak selepas penceraian, kebajikan anak-anak tersebut tidak pernah terjejas. Malah hubungan ketiga-tiga anak tersebut sangat akrab semasa tinggal bersama, maka sekiranya perintah interim ini dikekalkan dan anak-anak tersebut dipisahkan, ia akan memberi kesan perkembangan spiritual yang tidak baik ke atas anak-anak tersebut;

- f) YA Hakim telah khilaf dengan tidak mempertimbangkan akhlak buruk Responden dalam memberi hak jagaan Anak Pertama tersebut kepada Responden; dan
- g) YA Hakim telah khilaf apabila tidak meneliti langsung dengan sewajarnya afidavit dan juga hujahan Pemohon dengan langsung tidak mengulas berkaitan dengan pandangan pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat yang melihat anak-anak tersebut lebih terjamin jagaannya sekiranya tinggal bersama Pemohon.

FAKTA KES

[4] Pemohon dan Responden telah bernikah pada 9/10/2011 dan telah bercerai pada 22/10/2019 di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Barat. Hasil Perkahwinan, mereka telah dikurniakan 3 orang cahayamata. Pada 2/12/2019, Pemohon telah memfailkan kes Tuntutan Hadhanah melalui Kes Saman No.: 10207- 028- 0793-2019 dan masih lagi diperingkat prosiding.

[5] Pada tarikh yang sama juga (2/12/2019), Pemohon telah memfailkan Permohonan Interim Hadhanah melalui kes Permohonan No. : 10207-038-0899-2019. Setelah Pemohon diwakili oleh Peguam Syarie, Pihak Pemohon telah memfailkan Afidavit Pembetulan pada 19/2/2020. Afidavit Jawapan telah difailkan oleh Pihak Responden pada 5/3/2020, manakala Afidavit Balasan difailkan pada 9/7/2020. Hujahan Pemohon difailkan pada 3/8/2020 dan Hujahan Responden telah difailkan pada 28/7/2020. Pada 8/12/2020, YA Hakim Bicara membuat keputusan sepertimana berikut –

- i. *Mahkamah meluluskan permohonan interim (ex-parte) hadhanah Pemohon berdasarkan seksyen 201 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003;*
- ii. *Mahkamah memerintahkan hak jagaan Anak Pertama yang bernama Noor Arissa Dayana Binti Mohd Rahmat (No. Mykod : 120618-10-0238) diberikan kepada Responden (ibu). Manakala Anak Kedua dan Ketiga yang bernama Noor Ariana Delisha Binti Mohd Rahmat (No. Mykid : 140119-10-0602) berumur 6 tahun dan Muhammad Raziq Anqie Bin Mohd Rahmat (No. Mykid : 151125-10-0063) berumur 5 tahun diberikan kepada Pemohon (bapa) sehingga kes induk hak jagaan anak melalui Saman No. 10207-028-0793-2019 diputuskan;*
- iii. *Mahkamah memerintahkan Responden (ibu) hendaklah diberikan hak bersama dan bermalam dengan Anak Kedua dan Ketiga pada setiap minggu pertama dan minggu ketiga pada setiap bulan mulai jam 6.00 petang hari Jumaat hingga jam 6.00 petang hari Ahad dengan memaklumkan terlebih dahulu kepada Pemohon;*
- iv. *Mahkamah memerintahkan Pemohon (bapa) hendaklah diberikan hak bersama dan bermalam dengan Anak pertama pada setiap minggu kedua dan minggu keempat pada setiap bulan mulai jam 6.00 petang hari Jumaat hingga jam 6.00 petang hari Ahad dengan memaklumkan terlebih dahulu kepada Responden;*

- v. *Mahkamah memerintahkan segala urusan ambil dan hantar anak-anak tersebut hendaklah dibuat di Balai Polis yang berdekatan dengan tempat tinggal anak-anak tersebut.*

[6] Akibat tidak berpuashati dengan terma perintah berkaitan Anak Pertama, Pemohon telah memfailkan permohonan semakan ini pada 6/1/2021.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[7] Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [EPAIS 2003] tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu. Peruntukan seksyen 68 EPAIS 2003 menyatakan -

Seksyen 68 - Bidang Kuasa Pengawasan Dan Penyemakan Mahkamah Rayuan Syariah

(1) Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah dan boleh, jika didapati perlu olehnya demi kepentingan keadilan, sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam

apa-apa perkara atau prosiding, sama ada mal atau jenayah, dalam Mahkamah Tinggi Syariah, memanggil dan memeriksa mana-mana rekod tentang perkara atau prosiding itu dan boleh memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan.

(2) Apabila Mahkamah Rayuan Syariah memanggil rekod tentang apa-apa perkara atau prosiding di bawah subseksyen (1), semua prosiding dalam Mahkamah Tinggi Syariah tentang perkara atau prosiding itu hendaklah digantung sementara menanti perintah selanjutnya daripada Mahkamah Rayuan Syariah.

[8] Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen seksyen 68 EPAIS 2003 -

Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014

Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah

“Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut : -

- 1. Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
- 2. Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*

3. *Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah ;*
- i. *Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengamdung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.*
 - ii. *Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*
 - iii. *Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.*
 - iv. *Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya menegani fakta kes tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.*
 - v. *Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*
4. *Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.*
5. *Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara*

secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.

6. *Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*
7. *Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*
8. *Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan atau keputusan yang telah dikeluarkan.*
9. *Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.*
10. *Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.*
11. *Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi"*

[9] Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes *Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah*, JH 36 (2), kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes *Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

[10] Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[11] Bagi melaksanakan semakan ini, kami telah memanggil dan menyemak rekod Kes Permohonan No. : 10207-038-0899-2019. Penelitian terhadap fail atau rekod kes tersebut sangat penting kerana proses semakan ialah untuk mengenalpasti apakah adanya apa-apa kecacatan sepanjang perbicaraan atau kecacatan terhadap mana-mana perintah sama ada kecacatan dari segi undang-undang atau kekhilafan Hukum Syarak.

[12] Berdasarkan penelitian yang telah dijalankan, kami berpuashati bahawa kes Permohonan No. : 10207-038-0899-2019 telahpun selesai dan diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Syariah Selangor secara inter-parte. Kedua-dua pihak telah diberikan hak yang sewajarnya di dalam kes tersebut sebelum pertimbangan dan keputusan diberikan oleh YA Hakim Bicara.

[13] Berdasarkan permohonan Pemohon, kami telah meneliti alasan-alasan permohonan semakan yang telah dikemukakan oleh Pemohon dan kami dapati alasan-alasan yang dikemukakan tersebut tidak memenuhi kehendak **Perenggan 7 dan Perenggan 5, Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014** yang dinyatakan di atas. Alasan-alasan yang dikemukakan adalah tidak berkaitan dengan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan YA Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak. Justeru itu, kami berpendapat bahawa permohonan Pemohon agar kami menyemak keputusan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor tersebut adalah suatu perkara yang bertentangan dengan prinsip semakan.

[14] Oleh kerana kami mendapati tiada apa-apa kesilapan dalam proses membuat keputusan yang menjejaskan keadilan atau keputusan yang jelas menyalahi nas-nas Syarak yang qatie atau jelas berlawanan dengan undang-undang yang sedang berkuatkuasa telah berlaku dan keputusan tersebut tidak menyalahi Hukum Syarak dan undang-undang, maka kami tiada pilihan lain melainkan menolak permohonan semakan Pemohon ini.

[15] Demi kebajikan anak-anak tersebut juga, kami menegaskan bahawa pertikaian antara Pemohon dan Responden di dalam kes induk hadhanah perlulah disegerakan. Permohonan yang bersifat interlokutori yang remeh selepas ini seboleh-bolehnya tidak digalakkan kerana ianya boleh melambatkan penyelesaian muktamad di dalam kes induk hadhanah tersebut.

[16] Berpaksikan kepada prinsip keadilan, kami nasihatkan kepada pihak-pihak supaya memberi perhatian dan penumpuan terhadap prosiding kes induk hadhanah Kes Saman No.: 10207-028-0793-2019 agar diselesaikan dengan kadar yang segera.

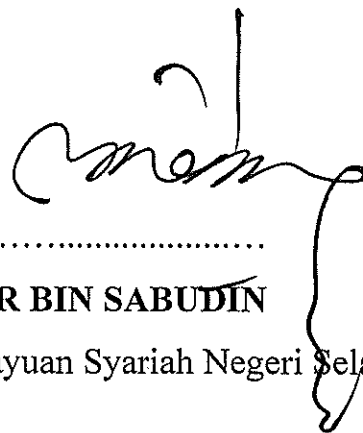
KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Affidavit Sokongan Pemohon, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

[1] Permohonan semakan Pemohon adalah **DITOLAK**.

[2] Kes Saman No.: 10207-028-0793-2019 adalah diperintahkan untuk didengar dan diselesaikan dengan kadar segera.

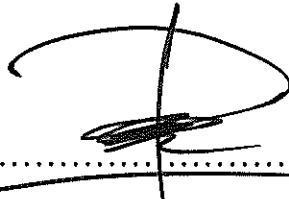
Dibaca dan ditandatangani oleh :-



.....
1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**

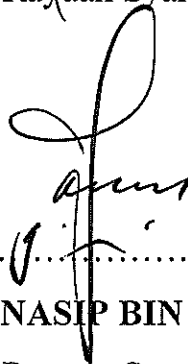
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



2. **Y.A DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor